

لدى دائرة تنفيذ محكمة المزار الجنوبي الموقرة

تقرير كشف وخبره

في القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٤ / ٤٠٠

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة قاضي تنفيذ محكمة المزار الجنوبي بانتخابي الخبير المهندس المدني : - محمد حيدر المحادين، بالقضية أعلاه و المتكونة بين المحكوم له السيد " سامر علي عبد العزيز الطراونه " و المحكوم عليه السيد " علاء الدين احمد ارشيد الهواري " وبمرافقة مأمور التنفيذ لإجراء الكشف والخبره وتقدير قيمة قطعة الارض رقم (٣٩) حوض رقم (٥) السدر من اراضي قرية الحسينية مديرية تسجيل اراضي المزار الجنوبي العائده للمحكوم عليه .

وحسب نص المادة رقم (٨٣ - ٣) فإننا نفصح نحن الخبراء عدم وجود أية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حياديتنا واستقلاليتنا عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة .

...بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٠ قمنا نحن الخبراء المذكورين سابقا و برفقة مندوب دائرة التنفيذ ، بالتوجه إلى الموقع وحال الوصول إلى الموقع و الوقوف على رقبة العقار تم تحليلنا اليمين القانوني وافهامنا المهمة الموكلة الينا وهي تقدير قيمة حصص المحكوم عليه في قطعة الارض موضوع الدعوى وما عليها من انشاءات ان وجدت، وبعد التجوال في العقار موضوع الدعوى تبين لنا ما يلي :

أن جميع المبرزات و المخططات تنطبق على بعضها البعض من جهة و على واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى تمام الانطباق .

* قطعة الأرض رقم (٣٩) حوض رقم (٥) السدر من اراضي قرية الحسينية مديرية التسجيل اراضي المزار الجنوبي.

الموقع لقطعة الارض :-

تقع قطعة الارض جنوب قرية الحسينية والى الشرق من الطريق الملكي المودي الى محافظة الطفيلة من قرية الحسينية بمسافة تقريبية (٢٣٠ م) .

وصف القطعة :-

قطعة الارض سليخ غير مشغولة او مستغلة والقطعة ذات تنظيم (زراعي) و شكلها منتظم و طبيعتها الطبوغرافية مستوية و تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء ومخدومة بطريق من الجهة الغربية بسعة (٨م) ويملك المحكوم عليه (علاء الدين احمد ارشيد الهواري) (٢١٦ حصه) من اصل (٨٦٤ حصه) بمساحة (٢٧٤١٠,٧٥ م^٢) علما بان مساحة كامل القطعة (٢٩٦٤٣ م^٢)، حسب سند التسجيل الذي يحمل رقم القيد (٦٥٤٧٠٩٩) مسوده.

التقديرات :-

* قطعة الأرض رقم (٣٩) حوض رقم (٥) السدر من اراضي قرية الحسينية مديرية التسجيل اراضي المزار الجنوبي.

نقدر قيمة الدونم الواحد من الارض بسبعة دناتير (٧ دناتير / م^٢) وان المحكوم عليه السيد (علاء الدين احمد ارشيد الهواري) يملك (٢١٦ حصه) من اصل (٨٦٤ حصه) بمساحة (٢٧٤١٠,٧٥ م^٢) وعليه تصبح قيمة حصص المحكوم عليه في قطعة الارض موضوع الدعوى = (٢٧٤١٠,٧٥ م^٢ × ٧ دناتير) = بالارقام (٥١٨٧٥,٢٥) دينار وبالا حروف (واحد وخمسون الف وثمانئة وخمسة وسبعون دينار وخمسة وعشرون قرشا) .

الأسس المعتمدة للتقدير :

بالاعتماد على خبرتنا في المحاكم النظاميه وعلى الاطلاع ومتابعة دائمة للأسعار وأسعار المنطقة و السعر الإداري الصادر عن دائرة الأراضي و المساحة و كذلك الأسس و الطرق المتبعة في عملية التقدير من حيث (شكل قطعة الارض و مساحتها و تنظيمها و موقعها و توافر الخدمات و عمر البناء و تشطيباته) وهذه خبرتنا و حدود معرفتنا نقدمها لمحكمة الموقرة

تحريرا في ٢٠٢٦ / ١ / ٢١

وتفضلوا بقبول الاحترام

خبير